

Beihilfe — Prüfungsschema § 27 StGB

Allgemeiner Teil · Täterschaft und Teilnahme — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat eines anderen

Wegen der limitierten Akzessorietät der Teilnahme setzt § 27 I StGB eine Haupttat voraus, die tatbestandsmäßig, rechtswidrig und vorsätzlich begangen ist; auf die Schuld des Haupttäters kommt es nicht an. Die Haupttat muss mindestens das Versuchsstadium erreicht haben (§ 22 StGB) — Beihilfe zum Versuch ist strafbar, die versuchte Beihilfe dagegen straflos.

1. Tatbestandsmäßige und rechtswidrige Tat

Die Haupttat muss den objektiven und subjektiven Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllen und rechtswidrig sein. Ist der Haupttäter gerechtfertigt, scheidet eine Teilnahme aus; fehlt ihm nur die Schuld, bleibt die Beihilfe möglich (limitierte Akzessorietät).

Beispiel: G reicht dem T das Brecheisen, mit dem T die Tür des O aufbricht und stiehlt; T hat damit § 242 StGB rechtswidrig verwirklicht.

2. Vorsätzliche Begehung

Der Haupttäter muss vorsätzlich handeln; Teilnahme an einer Fahrlässigkeitstat gibt es nicht. Handelt der Vordermann ohne Vorsatz, kommt statt Beihilfe mittelbare Täterschaft nach § 25 I Alt. 2 StGB in Betracht.

Beispiel: G überlässt dem T das Werkzeug, wobei T irrig glaubt, zur Wegnahme berechtigt zu sein, und daher vorsatzlos handelt; eine Beihilfe des G scheidet mangels vorsätzlicher Haupttat aus.

3. Konkretisierung der Haupttat

Die Haupttat muss in ihren wesentlichen Merkmalen bestimmt sein, insbesondere nach Tatbestand, Angriffsrichtung und Tatopfer; Einzelheiten der Tatausführung — Ort, Zeit, genaue Modalitäten — müssen dagegen nicht feststehen.

Beispiel: G weiß nur, dass T „irgendetwas bei O klauen“ will, kennt aber Tatobjekt und Angriffsrichtung; das genügt zur Konkretisierung, obwohl G Zeitpunkt und genaue Ausführung nicht kennt.

II. Hilfeleisten

Hilfeleisten ist jede Handlung, die die Haupttat ermöglicht, erleichtert, absichert oder die Rechtsgutsverletzung intensiviert. Die Hilfe kann bis zur Beendigung der Haupttat geleistet werden.

1. Physische Beihilfe

Unterstützung durch einen gegenständlichen Tatbeitrag, etwa das Überlassen des Tatwerkzeugs, das Bereitstellen des Fluchtfahrzeugs oder das Aufbrechen des Zugangs zum Tatort.

Beispiel: G überlässt dem T seinen Wagen als Fluchtfahrzeug für den geplanten Einbruch bei O — ein gegenständlicher Tatbeitrag zur Haupttat.

2. Psychische Beihilfe

Bestärkung des bereits tatentschlossenen Haupttäters in seinem Tatentschluss oder Beseitigung von Hemmungen, etwa durch Rat, Zusagen für die Zeit nach der Tat oder Bestärkung am Tatort. Abzugrenzen von der Anstiftung (§ 26 StGB), die einen noch nicht entschlossenen Täter voraussetzt; die bloße Anwesenheit oder Billigung genügt für sich genommen nicht.

Beispiel: G bestärkt den bereits zum Einbruch entschlossenen T durch aufmunternde Worte kurz vor der Tat in seinem Entschluss — psychische Beihilfe, keine Anstiftung, da T schon entschlossen war.

3. Beihilfe durch Unterlassen

Möglich, wenn den Gehilfen eine Garantenpflicht trifft (§§ 27, 13 StGB) und er die ihm mögliche und zumutbare Verhinderung der Haupttat unterlässt. Bei Zusammentreffen von § 27 II 2 StGB und § 13 II StGB ist die doppelte Milderung möglich.

Beispiel: Der als Wachmann beschäftigte G lässt pflichtwidrig zu, dass T unbemerkt in das Lager eindringt und stiehlt, obwohl ihn eine Garantenpflicht zum Einschreiten trifft.

4. Förderung der Haupttat

Nach h. M. muss die Hilfeleistung die Haupttat objektiv gefördert oder erleichtert haben; sie muss sich in der Haupttat auswirken, ohne dass eine Kausalität im Sinne der *conditio-sine-qua-non*-Formel für den Taterfolg zu verlangen ist.

Beispiel: G gibt T einen Tipp zum Vorgehen, den T bei der Tatausführung tatsächlich nutzt und der ihm den Einbruch erleichtert — die Hilfe hat sich objektiv in der Haupttat ausgewirkt.

III. Vorsatz (doppelter Gehilfenvorsatz)

Der Gehilfe muss vorsätzlich hinsichtlich zweier Bezugspunkte handeln; *dolus eventualis* genügt jeweils.

1. Vorsatz bezüglich der Haupttat

Der Gehilfe muss die Haupttat in ihren wesentlichen Merkmalen und ihrer Unrechtsdimension kennen und ihre Vollendung wollen. Wer nur einen Versuch fördern will, der nicht zur Vollendung führen soll, handelt ohne Gehilfenvorsatz (*agent provocateur*).

Beispiel: G weiß, dass T mit seiner Hilfe den O bestehlen und die Tat vollenden will, und hält dies für richtig; G handelt mit Vorsatz bezüglich der vollendeten Haupttat.

2. Vorsatz bezüglich der eigenen Hilfeleistung

Der Gehilfe muss wissen und wollen, dass sein Beitrag die fremde Tat fördert; die Vorstellung, einen unterstützenden Beitrag zu leisten, genügt.

Beispiel: G weiß und will, dass das von ihm überlassene Werkzeug dem T den Einbruch erleichtert; er muss die genaue Funktionsweise seines Beitrags nicht im Detail durchschauen.

3. Exzess des Haupttäters

Geht die Haupttat über das hinaus, was der Gehilfe sich vorgestellt hat, wird ihm der Exzess nicht zugerechnet; bleibt sie hinter der Vorstellung zurück, haftet der Gehilfe nur nach der tatsächlich begangenen Tat.

Beispiel: G hilft T nur beim Diebstahl, T begeht statt dessen einen Raub unter Gewaltanwendung gegen O; der Exzess des T wird G nicht zugerechnet, er haftet nur wegen Beihilfe zum Diebstahl.

IV. Rechtswidrigkeit und Schuld des Gehilfen

Rechtswidrigkeit und Schuld sind für den Gehilfen eigenständig zu prüfen; Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe wirken nur für denjenigen, in dessen Person sie vorliegen. Zu beachten ist der

Verbotsirrtum nach § 17 StGB, der gerade bei Randbeteiligten und bei neutralen Unterstützungshandlungen praktisch wird.

Beispiel: G leistet dem T Beihilfe zum Diebstahl, hält die Tat für erlaubt und beruft sich auf einen unvermeidbaren Verbotsirrtum nach § 17 StGB; dieser ist eigenständig in der Person des G zu prüfen.

V. Besondere persönliche Merkmale, § 28 StGB

Fehlen dem Gehilfen strafbegründende besondere persönliche Merkmale des Haupttäters (§ 28 I StGB), ist seine Strafe zusätzlich nach § 49 I StGB zu mildern; bei strafschärfenden oder strafmildernden Merkmalen gilt nach § 28 II StGB der Grundsatz der Tatbestandsverschiebung, das Merkmal wirkt also nur für den Beteiligten, bei dem es vorliegt.

Beispiel: G hilft dem Amtsträger T bei dessen Rechtsbeugung nach § 339 StGB, ist selbst kein Amtsträger; seine Strafe ist nach §§ 28 I, 49 I StGB zu mildern.

VI. Rechtsfolge: obligatorische Strafmilderung

Die Strafe des Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter (§ 27 II 1 StGB), ist aber zwingend nach § 27 II 2 StGB i. V. m. § 49 I StGB zu mildern. Anders als bei der Anstiftung (§ 26 StGB) besteht insoweit kein Ermessen; der Milderungsrahmen ist im Gutachten ausdrücklich zu nennen.

Beispiel: G leistet T Beihilfe zum Totschlag nach § 212 StGB; sein Strafraum richtet sich nach dem des T, ist aber gemäß § 27 II 2 StGB i. V. m. § 49 I StGB zwingend zu mildern.

Typische Streitstände

Kausalität — Förderungs- oder Kausalitätstheorie beim Hilfeleisten

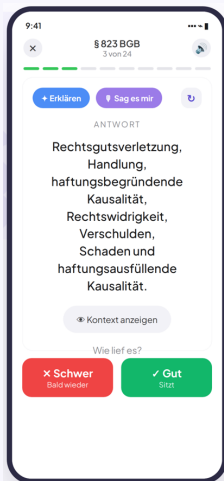
Nach der Rspr. und h. M. genügt es, dass die Hilfeleistung die Haupttat in irgendeiner Weise gefördert oder erleichtert hat; eine Kausalität für den Taterfolg im Sinne der *conditio*-Formel ist nicht erforderlich. Die Gegenauffassung in der Literatur verlangt einen kausalen Beitrag beziehungsweise eine messbare Risikoerhöhung, weil sonst die Strafbarkeit auf folgenlose Unterstützungshandlungen ausgedehnt werde; praktisch bedeutsam wird der Streit vor allem bei der psychischen Beihilfe und bei nicht eingesetzten Tatmitteln.

Neutrale Handlungen — Berufstypisches Alltagsverhalten als Beihilfe

Bei äußerlich neutralen, berufstypischen Handlungen stellt die Rspr. auf das Vorstellungsbild des Unterstützenden ab: Weiß er, dass das Handeln des Haupttäters ausschließlich auf eine Straftat abzielt, ist sein Beitrag Beihilfe; hält er dies nur für möglich, scheidet Beihilfe regelmäßig aus, es sei denn, das erkannte Risiko war so hoch, dass er sich die Förderung eines erkennbar tatgeneigten Täters angelegen sein ließ. Teile der Literatur lösen das Problem stattdessen objektiv über die Lehre von der objektiven Zurechnung oder das Kriterium des deliktischen Sinnbezugs.

Sukzessive Beihilfe — Hilfeleistung zwischen Vollendung und Beendigung

Nach der Rspr. und h. M. ist Beihilfe noch nach Vollendung bis zur tatsächlichen Beendigung der Haupttat möglich, etwa durch Sicherung der Beute. Die Gegenauffassung lässt Beihilfe nur bis zur Vollendung zu, weil mit der Tatbestandsverwirklichung nichts mehr gefördert werden könne und die Abgrenzung zu den Anschlussdelikten (§§ 257, 259 StGB) sonst verwischt werde.



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.